PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Carrière et parcours professionnel

10-107 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (8 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le congé parental permet de suspendre ses fonctions pour élever un enfant tout en maintenant ses droits à l'avancement dans la limite de 5 ans.
2. La mise à disposition affecte le fonctionnaire auprès d'une autre administration sous réserve de son accord et d'une convention.
3. L'avancement de grade constitue une progression au mérite qui améliore le traitement indiciaire et l'accès à des emplois supérieurs.

Congé parental et réintégration

Notion	À retenir
Régime et avancement	Position statutaire pour élever l'enfant. Limite : **3 ans** après l'arrivée ou **3e anniversaire**. Avancement conservé dans la limite de **5 ans** ; période assimilée à services effectifs (art. **85** loi **2019-828**).
Réintégration et carrière	Réintégration dans l'**ancien emploi** ou emploi proche du **dernier lieu de travail**. Refus = annulation + reconstitution **rétroactive** de la carrière.
Agents non-titulaires	Garanties de réintégration **équivalentes** aux titulaires. Refus de réintégration motivé par la **manière de servir** est illégal (CE **10 juin 1998**).

La mise à disposition des fonctionnaires

Notion	À retenir
Définition et affectation	Affectation auprès d'une **autre administration** (ou organisme de droit privé avec **mission de service public**) via une **convention** et l'**accord du fonctionnaire**.
Gestion et compétence	L'**administration d'origine** gère le dossier. Litiges travail/organisation = **organisme d'accueil**. Si organisme de droit privé + **subordination** = **juge judiciaire**.
Fin de mise à disposition	L'**administration d'origine** peut y mettre fin pour **intérêt du service**. Elle doit réaffecter l'agent sur un emploi **correspondant à son grade** dans un **délai raisonnable**.

La mutation et ses enjeux juridiques

Notion	À retenir
Mutation vs Ordre intérieur	Mutation (sens strict) : changement avec effets substantiels (**rémunération**, **responsabilités**, **résidence**) ouvrant un **recours contentieux**. Ordre intérieur : **aucune modification substantielle**, insusceptible de recours.
Critères et priorités	Décision : **bon fonctionnement du service** (dont ancienneté dans le poste), **demandes**, **motivations**, **situation personnelle/famille**. Priorités : **conjoint séparé** (**art. 60 loi 84-16**), **handicap**, **emploi supprimé**.
Procédure de mouvement	Modalités : **au fil de l'eau** ou **tableaux périodiques**. Publication de la vacance requise. **Loi 2019-828** : suppression compétences **CAP** au **1er janvier 2020**.
Mutation d'office	Motifs : **bon fonctionnement du service** ou **disciplinaires** (**art. 66 loi 84-16**). Limites : pas de **sanction déguisée**, communication du **dossier individuel**, respect de la **vie privée et familiale**.

Le classement et le reclassement des agents

Notion	À retenir
Règles de classement	Classement dès la **nomination** (protocole **25 janvier 2006**). Règle : échelon à l'indice **égal** ou **immédiatement supérieur**. Détaché : grade **équivalent**.
Mécanismes de reclassement	Mesure **générale** (réforme statutaire). Le pouvoir réglementaire peut modifier les règles. Le juge interdit l'**inversion de l'ordre d'ancienneté** (égalité de traitement).
Évolutions et ancienneté	Services **UE** ou **secteur privé (association transparente)** pris en compte. **Loi n° 2009-972 du 3 août 2009** : double carrière. **Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017** : reclassement corps d'origine.

Évaluation de la valeur professionnelle

Notion	À retenir
Régime de la notation	Possible si dispositions réglementaires le prévoient expressément (**art. 17 loi n° 83-634**). Acte faisant grief susceptible de **recours contentieux**.
Entretien professionnel	FPE : remplace la notation dès **2012** ; généralisé aux **3 versants** au **1er janvier 2021**. Porte sur **résultats**, **objectifs**, **manière de servir**, **besoins de formation**. Révision : **15 jours francs**.

Avancement de grade et promotion interne

Notion	À retenir
Avancement de grade	Se fait **au mérite** (**art. 12 loi 83-634**). L'ancienneté départage les candidats d'égal mérite. Ratio : **promus sur promouvables**.
Promotion interne	Accès à un corps/cadre supérieur (**catégories A, B, C, art. 13 loi 83-634**). Voies : **concours interne**, **examen professionnel**, **liste d'aptitude** ou **promotion au premier recrutement**.
Contrôle et égalité	Le juge veille à l'**égalité de traitement** (pas d'inversion d'ancienneté au reclassement). **Liste d'aptitude** : examen de la **valeur professionnelle** et des **acquis de l'expérience** requis.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la mutation avec le détachement ou la mise à disposition
- ⚠ Confondre la mutation avec un simple changement d'affectation (ordre intérieur)
- ⚠ Croire que l'avancement de grade repose uniquement sur l'ancienneté
- ⚠ Penser que la notation est obligatoire même si les statuts particuliers ne le prévoient pas
- ⚠ Considérer que la promotion interne est la seule voie d'accès à un corps supérieur

Sigles et définitions

Congé parental	Position statutaire par laquelle le fonctionnaire cesse temporairement ses fonctions pour élever son enfant
Mise à disposition	Modalité de la position d'activité par laquelle le fonctionnaire est affecté auprès d'une autre administration que celle dont il relève
Mutation	Changement d'affectation sur l'un des postes que le grade du fonctionnaire lui donne vocation à occuper
Grade	Titre qui confère à son titulaire la vocation d'occuper l'un des emplois qui lui correspondent
Promotion interne	Mécanisme permettant à un fonctionnaire d'accéder à un corps ou cadre d'emplois hiérarchiquement supérieur
Liste d'aptitude	Voie de promotion interne permettant de choisir les fonctionnaires à intégrer sur la base de leur valeur professionnelle et de leurs acquis d'expérience

Auto-test

1. Quelle est la limite de maintien des droits à l'avancement pendant un congé parental ?
2. Qui gère le dossier d'un fonctionnaire en mise à disposition ?
3. Un ordre intérieur peut-il faire l'objet d'un recours contentieux ?
4. Sur quoi repose l'avancement de grade ?
5. Qu'examine l'autorité avant de proposer une liste d'aptitude ?

Réponses : **1.** 5 ans · **2.** L'administration d'origine · **3.** Non · **4.** Le mérite · **5.** Examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.